→ HOSTA CONTRATOS
→ IPTU VERANÓPOLIS

LOTE PORTAL DO → AÇÃO REINVENDICATÓRIA (PQ NÃO TEMOS POSSE)
↳ FALAR COM CÍCIO
↳ GOOGLE EARTH 15 ANOS

MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA IMOBILIÁRIA

São partes no o presente **MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS:**

PARCEIRA PROPRIETÁRIA: SIVIERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ("SIVIERO"), pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pinheiro Machado, nº 710, Sala 03, Bairro Centro, na cidade de Veranópolis/RS, CEP: 95.330-000, inscrita no CNPJ/MF nº 89.472.195/0001-86, com seu Contrato de Constituição registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº 43.205.013.665, representada neste ato por **PEDRO SIVIERO,** brasileiro, maior, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 1003266622 SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 227.128.100/82, residente e domiciliado à Rua Alfredo Chaves, nº 679, apartamento 601, centro, na cidade de Veranópolis, CEP: 95.330-000, Estado do Rio Grande do Sul.

PARCEIRA EMPREENDEDORA: BURITI HOLDING SUL PARTICIPAÇÕES LTDA ("BURITI"), pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Carlos Gomes, 141, Sala 1103, Edifício Antares Center, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP: 90.480-003, inscrita no CNPJ/MF nº 41.180.160/0001-47, com seu Contrato de Constituição registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº 52205123123, representada neste ato por seu administrador não sócio, **ADRIANO FERNANDES DE LACERDA**, empresário, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, portador do R.G n° 090.367 SSP/TP, e do CPF nº. 824.550.901-91, residente e domiciliado na cidade de Palmas/TO.

→ NÃO INCLUI NOS CONSIDERANDOS A CRIAÇÃO DA SPE

Considerando que:

A. A **"SIVIERO"** celebrou 18 (dezoito) Contratos de Promessa de Compra e Venda de Imóveis com promessa de pagamento mediante Dação em Pagamento de lotes urbanizados, junto com os proprietários das matrículas nº 11.360, 7.623, 933, 6.330, 37.284, 67.849, 14.584, 9.472, 26.239, 16.887, 4.021, 58.252, 16.600, 29.898, 57.846, 52.557, 395, 32.260, 45.030, 171.210, 25.456, 57.884, 57.883, 57.882, visando o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários no município de Caxias do Sul;

B. Após a celebração dos Contratos de Promessa de Compra e Venda de Imóveis com promessa de pagamento mediante Dação em Pagamento de lotes urbanizados, ocorreu a transferência da propriedade de algumas áreas objetos das matrículas citadas acima e a **"SIVIERO"** tornou-se proprietária e possuidora destas as áreas; outras apenas existe um contrato.

C. As áreas objetos das matrículas citadas no item "B" compõem 05 (cinco) loteamentos, quais sejam **Caminhos Do Sol**, **Vale Das Colinas**, **Zanandrea/Fioreze,**

Pedrotti/Andreis/Lorandi e **Girardi/Mattioda/Wiltigne**.

D. A **"BURITI"** tem interesse em promover parcerias que visam o parcelamento urbano no município de Caxias do Sul;

E. A **"BURITI"** e a **"SIVIERO"** tem interesse em firmar parceria, de modo que todas as partes se beneficiem ao final dos empreendimentos imobiliários do tipo loteamento aberto que serão construídos no município de Caxias do Sul e mediante a cessão de direitos e obrigações dos contratos de compra e venda com promessa de pagamento mediante Dação em Pagamento de lotes urbanizado a seguir descritos.

As PARTES resolvem celebrar o presente instrumento, conforme cláusulas e condições, as quais deverão ser adaptadas conforme as peculiaridades de cada um dos empreendimentos quando da celebração do instrumento contratual de parceria, que seguem:

1. DOS DETALHES REFERENTES AS ÁREAS QUE SÃO OBJETO DA PRESENTE PARCERIA

1.1. A presente parceria será firmada com os 05 (cinco) loteamentos supracitados, que estão em diferentes estágios, quais sejam:

- **LOTEAMENTO CAMINHOS DO SOL:** Licença de Instalação em estágio de aprovação;
- **LOTEAMENTO VALE DAS COLINAS:** Licença de Instalação em estágio de aprovação;
- **LOTEAMENTO ZANANDREA/FIOREZE:** Licença de Instalação e projetos em tramitação no município;
- **LOTEAMENTO PEDROTTI/ANDREIS/LORANDI:** Licença de Projetos, bem como projetos, em estudo;
- **LOTEAMENTO GIRARDI/MATTIODA/WILTGNE:** Licença de Projetos, bem como projetos, em estudo.

DEVE SER REGISTRADO A VENDA DA SIVIERO PRA VMC DE 2 LOTES ANTES DA PARCERIA

1.2. O Loteamento **CAMINHOS DO SOL** é composto pelas seguintes áreas:

- **DADOS DO IMÓVEL I (MATRÍCULA Nº 11.360):**
  DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 27 - QUADRA 4126
  ÁREA TOTAL: 102.779,68M²
- **DADOS DO IMÓVEL II (MATRÍCULA Nº 933):**
  DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 27 - QUADRA 4126

VAGNER FALOU SOBRE QUANTO DE DIREITO DA SIVIERO POR REGULARIZAÇÃO

DÍVIDA DA FAMÍLIA COM A SIVIERO?

ÁREA TOTAL: 12.531,31M²

- **DADOS DO IMÓVEL III (MATRÍCULA Nº 7.623):**
  DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 27 - QUADRA 4126

  ÁREA TOTAL: 63.515,98M²

- **DADOS DO IMÓVEL IV (MATRÍCULA Nº 6.330):**
  DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 01 - QUADRA 5720
  ÁREA TOTAL: 184.326,15M²
  ÁREA CONSTANTE NA MATRÍCULA: 163.480,44 M² - JÁ FOI INICIADO O PROCESSO DE RETIFICAÇÃO

- **DADOS DO IMÓVEL V (MATRÍCULA Nº 37.284):**
  DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 02 - QUADRA 5720
  ÁREA TOTAL: 94.523,85M²
  ÁREA CONSTANTE NA MATRÍCULA: 84.524,36 M² - JÁ FOI INICIADO O PROCESSO DE RETIFICAÇÃO

1.2.1. As matrículas de nº 11.360, nº 933, nº 7.623, nº 6.330 e nº 37.284, referentes ao loteamento CAMINHOS DO SOL, estão sendo objeto de Ação De Constituição De Servidão (Processo nº 5025280-95.2020.8.21.0010) tramitando na Comarca de Caxias do Sul/RS).

1.2.2. Foi concedido o Pedido De Liminar nos autos da Ação nº 5025280-95.2020.8.21.0010 a qual a parte autora pleiteou a imissão provisória da posse, regularizando a servidão.

1.2.3. O processo nº 5025280-95.2020.8.21.0010 está atualmente em fase de recurso conforme processo nº 5024209-06.2021.8.21.7000/RS, no qual a **"SIVIERO"** interpôs agravo de instrumento pleiteando a reforma da decisão que concedeu a liminar, contudo, no dia 24/02/2022 a 3ª Câmara Cível do Tribunal do Rio Grande Do Sul negou-lhe provimento.

1.2.4. As Partes pactuam previamente que ao pagamento de quaisquer valores relativos à indenização citado no item anterior, deverão ser descontadas todas as despesas de quaisquer naturezas e custas que tenham sido geradas e/ou pagas em data posterior a data da assinatura do presente instrumento, o remanescente será revertido em benefício de todas as partes na proporção de 10% (dez por cento) para a SIVIERO, 50% (cinquenta por cento) para a BURITI e, 40% (quarenta por cento) para os PROMITENTES VENDEDORES.

1.2.5. Eventuais valores já dispendidos pela SIVIERO nos empreendimentos

PORQUE BURITI VAI TER DIREITO?

TERCEIROS NÃO DEVEM SER ENVOLVIDOS

TERRA JÁ EM NOME DA SIVIERO

SE GANHAR TODO PROCESSO VALOR = R$ 48 MILHÕES

SE AUMENTAR O VALOR DA OBRA?

indicados no item 1.1 não serão passíveis de indenizações pela BURITI.

1.2.6. Nas matrículas 11.360 (Registros n° 8 a n° 11), 933 (Registros n° 17 a n° 25) e 7.623 (Registros n° 13 a n° 21) consta partilha, na qual os herdeiros irão receber nos seus percentuais o equivalente a 45% (quarenta e cinco por cento) dos lotes urbanizados resultantes na implantação do empreendimento.

HERANÇA: CESSÃO DE DIREITO NÃO ONEROSA = DOAÇÃO PAGA TRIBUTO

1.2.6.1. A SIVIERO negociará junto aos herdeiros a redução de 45% (quarenta e cinco por cento) para 40% (quarenta por cento) na participação dos Promitentes Vendedores sobre os empreendimentos, sendo que, uma vez que atingido o objetivo, a alteração de percentuais deverá ser refletida nas matrículas de cada imóvel.

1.3. O Loteamento **VALE DAS COLINAS** é composto pelas seguintes áreas:

- **DADOS DO IMÓVEL I (MATRÍCULA Nº 9.472):**
  DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 01 – QUADRA 6054
  ÁREA TOTAL: 142.552,03 M²
  INCRA: 854042003638
  ÁREA CONSTANTE NA MATRÍCULA: 178.047,00 M² - Conforme levantamento, 3 ha pertencem a matrícula n° 46.252. Processo de retificação já está em andamento.

- **DADOS DO IMÓVEL II (MATRÍCULA Nº 14.584):**
  DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 02 – QUADRA 6054
  ÁREA TOTAL: 114.705,60M²
  INCRA: 854042034711
  ÁREA IDEAL DESTINADA AO LOTEAMENTO: 60.063,70 M²
  ÁREA CONSTANTE NA MATRÍCULA: 118.519,15 M² - já foi iniciado o processo de retificação, para posterior desmembramento.

- **DADOS DO IMÓVEL III (MATRÍCULA Nº 67.849):**
  DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 03 – QUADRA 6054
  ÁREA TOTAL: 106.324,99M²
  INCRA: 8540420041628

- **DADOS DO IMÓVEL IV (MATRÍCULA Nº 26.239):**
  DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 04 – QUADRA 5862
  ÁREA TOTAL: 118.003,67M²
  INCRA: 854042066745
  Deverá ser desmembrado 58.879,27 M² que pertencem ao Loteamento.

1.3.1. Na matrícula 9.472 (Registro n° 4) consta desapropriação amigável para fins

de constituição de servidão perpétua de eletroduto da área de 1.242,00 m².

1.3.2. Na matrícula 67.849 (Registro n° 12) consta hipoteca registrada no dia 19/11/20 Dívida: 210.000,000 (duzentos e dez mil reais), correspondente ao cumprimento de todas as obrigações assumidas relativas à promessa de pagamento de compra e venda a serem dados em pagamento.

1.4. O Loteamento **ZANANDREA** é composto pelas seguintes áreas: → [illegible]

- **DADOS DO IMÓVEL I (MATRÍCULA Nº 16.887):**
  DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 01 - QUADRA 5935
  ÁREA TOTAL: 133.916,45 M²
  INCRA: 854.042.008.974

- **DADOS DO IMÓVEL II (MATRÍCULA Nº 4.021):**
  DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 02 - QUADRA 5935
  ÁREA TOTAL: 136.495,74 M²
  ÁREA IDEAL DESTINADA AO LOTEAMENTO: 59.280,10 M²
  INCRA: 854.042.052.944
  Área ideal de 59.280,10 M² pertencem a Candido José Fioreze, destinada ao Loteamento, a qual deverá ser desmembrada.

1.4.1. Consta na matrícula 4.021 (Registro n° 10) usufruto vitalício e reversível de 90.888,08 m² da área, bem como, parte da casa de madeira e parte de 2,00 ha de parreiral em nome de MARCÍLIO FIOREZE. JÁ FALECEU?

1.5. O loteamento **PEDROTTI/ANDREIS/LORANDI** é composto pelas seguintes áreas:

- **DADOS DO IMÓVEL I (MATRÍCULA Nº 52.557):**
  DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 06 – QUADRA 3160
  ÁREA TOTAL: 23.761,70 M²
  INCRA: 854.042.004.4805
  ÁREA CONSTANTE NA MATRÍCULA: 24.130,00 M² - Deverá ser retificada de acordo com Levantamento Topográfico.

- **DADOS DO IMÓVEL II (MATRÍCULA Nº 57.846):**
  DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 05 – QUADRA 3159
  ÁREA TOTAL: 134.434,48 M²
  ÁREA CONSTANTE NA MATRÍCULA: 119.101,72 M² - Deverá ser retificada de acordo com Levantamento Topográfico.

- **DADOS DO IMÓVEL III (MATRÍCULA Nº 58.252):**
  DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 01 – QUADRA 6120
  ÁREA TOTAL: 23.792,88 M²

INCRA: XXXXX
ÁREA CONSTANTE NA MATRÍCULA: 35.704,00 M² - Deverá ser retificada de acordo com Levantamento Topográfico.

- **DADOS DO IMÓVEL IV (MATRÍCULA Nº 16.660):**
DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 04 – QUADRA 3159
ÁREA TOTAL: 49.719,53 M²
ÁREA CONSTANTE NA MATRÍCULA: 42.500,00 M² - já foi iniciado o processo de retificação, para posterior desmembramento

- **DADOS DO IMÓVEL V (MATRÍCULA Nº 29.898):**
DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 04 – QUADRA 3159
ÁREA TOTAL: 51.020,37 M²
ÁREA CONSTANTE NA MATRÍCULA: 47.000,00 M² - já foi iniciado o processo de retificação, para posterior desmembramento

1.5.1. Consta na matrícula 57.846 (Averbação n° 6) uma Ação que tramita na 4ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul/RS, processo n° 5001127-32.2019.8.21.0010, que figuram no polo passivo Maria Helena Bonato e Luiz Pedrroti, bem como Consta a partilha do espólio, na qual os herdeiros irão receber nos seus percentuais o equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos lotes urbanizados resultantes na implantação do empreendimento.

MESMA SITUAÇÃO 1.2.6.1

1.5.1.1. A SIVIERO negociará junto aos herdeiros a redução de 45% (quarenta e cinco por cento) para 40% (quarenta por cento) na participação dos Promitentes Vendedores sobre os empreendimentos, sendo que, uma vez que atingido o objetivo, a alteração de percentuais deverá ser refletida nas matrículas de cada imóvel.

ERRADO

1.6. O LOTEAMENTO **GIRARDI/MATTIODA/WILTGNE** é composto pelas seguintes áreas:

- **DADOS DO IMÓVEL I (MATRÍCULA Nº 395):**
DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTES 12 e 14
ÁREA TOTAL: 77.188,07 M²
INCRA: XXXXX
ÁREA CONSTANTE NA MATRÍCULA: 70.00,00 M² - Deverá ser retificada de acordo com Levantamento Topográfico.

- **DADOS DO IMÓVEL II (MATRÍCULA Nº 25.456):**
DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 01 – QUADRA 5647
ÁREA TOTAL: 28.416,67 M²
Área da Matrícula: 38.000,00 M². Foi alienado 9.500,00 M², restando 28.500,00 M². Deverá ser retificada de acordo com Levantamento Topográfico.

- **DADOS DO IMÓVEL III (MATRÍCULA Nº 57.884)**
  DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 04 – QUADRA 5647
  ÁREA TOTAL: 36.222,67 M²
  ÁREA CONSTANTE NA MATRÍCULA: 36.361,60 M² - Deverá ser retificada de acordo com Levantamento Topográfico.

- **DADOS DO IMÓVEL IV (MATRÍCULA Nº 57.883)**
  DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 03 – QUADRA 5647
  ÁREA TOTAL: 36.338,86 M²
  INCRA: 854.042.034.649.6
  ÁREA CONSTANTE NA MATRÍCULA: 36.361,60 M² - Deverá ser retificada de acordo com Levantamento Topográfico.

- **DADOS DO IMÓVEL V (MATRÍCULA Nº 171.210)**
  DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 05
  ÁREA TOTAL: 24.044,07 M²
  ÁREA CONSTANTE NA MATRÍCULA: 24.800,00 M² - Deverá ser retificada de acordo com Levantamento Topográfico.

- **DADOS DO IMÓVEL VI (MATRÍCULA Nº 57.882)**
  DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 02 – QUADRA 5647
  ÁREA TOTAL: 27.743,79 M²
  INCRA: 854.042.034.649.6
  ÁREA CONSTANTE NA MATRÍCULA: 27.680,00 M² - Deverá ser retificada de acordo com Levantamento Topográfico.

- **DADOS DO IMÓVEL VII (MATRÍCULAS Nº 32.260 e 45.030)**
  DENOMINAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: LOTE 01 – QUADRA 6256
  ÁREA TOTAL: 37.168,20 M²
  Área constantes das matrículas: juntas com área de 38.162,00 M². Deverá ser retificada de acordo com Levantamento Topográfico.

1.7. Considerando as informações indicadas neste instrumento, fica pactuado que as Partes envidarão os melhores esforços no sentido de que, alternativamente:

DEVEM SER DECLARADOS QUEM SÃO NO INÍCIO

a) Seja repactuado junto aos Promitentes Vendedores que a venda dos lotes/terrenos a que teriam direito permaneçam dentro da carteira dos respectivos empreendimentos para fins de comercialização; ou

b) Que se firme o compromisso de que os referidos lotes/terrenos não poderão ser vendidos por valores abaixo do preço de tabela praticado por cada SPE/Empreendimentos, e, ainda, que sejam colocados à venda somente após 06 (seis) meses do lançamento do empreendimento imobiliário pretendido.

DEVE SER APONTADA SUA FORMAÇÃO NOS CONSIDERANDOS

2. DOS CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MEDIANTE DAÇÃO EM PAGAMENTO FIRMADOS COM OS PROMITENTES VENDEDORES ("INTERVENIENTES ANUENTES") → ELES NÃO ESTÃO ANUINDO

2.1. No dia 27 de fevereiro de 2009, **FORTUNATO ANDREIS E MATHILDE DE GREGORI ANDREIS**, proprietários das áreas referentes às matrículas de nº 29.898, 24.830, 16.600, 58.252, situadas em Caxias do SUL/RS, celebraram com a **"SIVIERO"** o Contrato de Promessa De Compra e Venda Mediante Dação em Pagamento, que prevê o percentual de recebimento de 43% (quarenta e três por cento) dos lotes urbanizados resultantes da implantação do loteamento;

→ NÃO SERIAM PROMITENTES VENDEDORES?

2.2. No dia 17 de junho de 2009, **ARLINDO ANTONIO PICOLLI E DIVA CASAGRANDE PICCOLI**, proprietários da área referente a matrícula de nº 67.849, situada em Caxias do Sul/RS, celebraram com a **"SIVIERO"** o Contrato De Promessa de Compra e Venda mediante Dação em Pagamento, que prevê o percentual de recebimento de 50% (cinquenta por cento) dos lotes urbanizados resultantes da implantação do loteamento;

2.3. No dia 26 de julho de 2006, **DORVAL FRANCISO BOFF E INÊS RAQUEL MAPELLI BOFF**, proprietários das áreas referentes às matrículas de nº 6.330 e 37.284, situadas em Caxias do SUL/RS, celebraram com a **"SIVIERO"** o Contrato de Promessa De Compra e Venda Mediante Dação Em Pagamento de 45% (quarenta e cinco por cento) dos lotes urbanizados resultantes da implantação do loteamento;

2.4. No dia 26 de julho de 2006, **DORVAL FRANCISCO BOFF**, **SERGIO HIGINO BOFF** e **DALCILO JOSÉ BOFF**, proprietários de uma gleba de áreas de 163.480,44 metros quadrados junto a matrícula n 6.330 situada na cidade de Caxias do Sul/RS, celebrado entre a **"SIVIERO"** o Contrato de Promessa De Compra e Venda Mediante Dação Em Pagamento de 45% (quarenta e cinco por cento) dos lotes urbanizados resultantes da implantação do loteamento;

2.5. No dia 28 de dezembro de 2010, **EGINO LUIZ GIRARDI E REALDA GIRARDI**, proprietários da área referente a matrícula de nº 57.883, situada em Caxias do Sul/RS celebraram com a **"SIVIERO"** o Contrato De Promessa de Compra e Venda Mediante Dação Em Pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos lotes urbanizados resultantes da implantação do loteamento;

2.6. No dia 06 de maio de 2009, **HERMOGENES JOÃO GASPARIN**, proprietário da área referente a matrícula de nº 26.239, situada em Caxias do Sul/RS, celebrou com a **"SIVIERO"** o Contrato De Promessa De Compra e Venda Mediante Dação Em Pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos lotes urbanizados resultantes da implantação do loteamento;

2.7. No dia 03 de dezembro de 2009, **WALDEMAR LORANDI E VIRGINIA ANA MAILTAURO LORANDI**, proprietários da área referente a matrícula de nº 52.557,

situada em Caxias do Sul/RS, celebraram com a **"SIVIERO"** o Contrato De Promessa De Compra e Venda Mediante Dação em Pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos lotes urbanizados resultantes da implantação do loteamento;

2.8. No dia 30 de março de 2005, **LUDOVICO DANTE BOFF E MARIA GIACOMINA PEDROTTI BOFF**, proprietários das áreas referentes às matrículas de nº 11360, 933, 7.623 e 39.425, situadas em Caxias do SUL/RS, celebraram com a **"SIVIERO"** o Contrato De Promessa de Compra e Venda Mediante Dação em Pagamento de 45% (quarenta e cinco por cento) dos lotes urbanizados resultantes da implantação do loteamento;

2.9. No dia 08 de dezembro de 2010, **MARINES GIRARDI ANDREIS E JOSÉ ANTÔNIO ANDREIS,** proprietários da área referente a matrícula de nº 57.882, situada em Caxias do Sul/RS, celebraram com a **"SIVIERO"** o Contrato de Promessa de Compra e Venda Mediante Dação Em Pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos lotes urbanizados resultantes da implantação do loteamento;

2.10. No mês de dezembro de 2010, **VANIR EDA GIRARDI MATTIODA**, proprietária da área referente a matrícula de nº 20.316, situada em Caxias do Sul/RS, celebrou com a **"SIVIERO"** o Contrato de Promessa de Compra e Venda Mediante Dação em Pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos lotes urbanizados resultantes da implantação do loteamento;

2.11. No dia 08 de dezembro de 2010, **NERY ANTONIO GIRARDI, EUGENIA GIRARDI, NADYR LUIZA GIRARDI, MARTA GIRARDI, FLÁVIO GIRARDI, ANGELA MARIA TOMAZINI GIRARDI, MAURO GIRARDI, MARIA ENI ROMAGNA GIRARDI E DENISE GIRARDI BARETTA E LEOCIR BARETTA**, proprietários da área referente a matrícula de nº 57.884, situada em Caxias do Sul/RS, celebraram com a **"SIVIERO"** o Contrato de Promessa de Compra e Venda Mediante Dação em Pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos lotes urbanizados resultantes da implantação do loteamento;

2.12. No dia 02 de abril de 2009, **SECONDO PEDROTTI**, proprietário da área referente a matrícula de nº 57.846, situada em Caxias do Sul/RS, celebrou com a **"SIVIERO"** o Contrato de Promessa de Compra e Venda Mediante Dação em Pagamento de 50% (cinquenta por cento) os lotes urbanizados resultantes da implantação do loteamento;

2.13. No dia 10 de agosto de 2012, **VILMA MARIA PICCOLI**, proprietária da área referente a matrícula de nº 9.472, situada em Caxias do Sul/RS, celebrou com a **"SIVIERO"** o Contrato De Promessa De Compra E Venda Mediante Dação Em Pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos lotes urbanizados resultantes da implantação do loteamento;

2.14. No mês de fevereiro de 2013, **MÁRCIA ELIZABET WILTGEN KLEIN, VILMAR**

ANTÔNIO KLEIN, LILIAN LUCIA WILTGEN KLEIN, JOSÉ VITOR KLEIN, MARY ANGELA WILTGEN TEIXEIRA, ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA, WELINGTON WILTGEN, SUELY THEREZINHA WILTGEN CHAVES, NELSON LUIZ WILTGEN CHAVES, ELIZABETH LUISA REUSE CHAVES, HÉLIO ROBERTO WILTGEN CHAVES, JANICE CHAVES, ILCA MARIA WILTGEN ZANANDREA, ARI ZANANDREA, DALVA LUIZA WILTGEN CHAVES, ANITA BIAZUS WILTGEN, ALBERTO WILTGEN E MARIESINHA BEDIN WILTGEN, proprietários da área referente a matrícula de nº 395, situada em Caxias do Sul/RS, celebraram com a **"SIVIERO"** o Contrato de Promessa de Compra e Venda Mediante Dação em pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos lotes urbanizados resultantes da implantação do loteamento;

2.15. No dia 14 de maio de 2008, **CARLOS ZANANDREA, HELOISA HELENA THOMASI ZANANDREA, JOSÉ ANDREOLA, MARLENE LIBERA ZANANDREA ANDREOLA E LUIZ CARLOS CONTIN**, proprietários da área referente a matrícula de nº 16.887, situada em Caxias do Sul/RS, celebraram com a **"SIVIERO"** o Contrato de Promessa de Compra e Venda Mediante Dação em Pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos lotes urbanizados resultantes da implantação do loteamento;

2.16. No dia 14 de junho de 2013 **JOÃO CARLOS MATTIODA, ROSANA APARECIDA, MARÍLIA MATTIODA, GELSON LUIS MATTIODA, MARCELINO MATTIODA, IEDA BALARDI MATTIODA, NEIVA DA CONCEIÇÃO, NEUSA DA CONCEIÇÃO**, proprietários de uma área referente as matrículas 45.030 e 32.260 situada na cidade de Caxias do Sul/RS celebraram com a **"SIVIERO"** o Contrato de Promessa de Compra e Venda Mediante Dação em Pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos lotes urbanizados resultantes da implantação do loteamento

2.17. No dia 22 de setembro de 2009, **MÁRIO ZANROSSO** e **DEOLINDA CASAGRANDE**, proprietários da área referente a matrícula de nº 14.584, situada em Caxias do Sul/RS, celebraram com a **"SIVIERO"** o Contrato de Promessa de Compra e Venda Mediante Dação em Pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos lotes urbanizados resultantes da implantação do loteamento.

2.18. No dia 29 de julho de 2011, **NERY ANTONIO GIRARDI, EUGENIA GIRARDI, NADYR LUIZA GIRADI, EGINO LUIZ GIRARDI E REALDA GIRARDI**, proprietários da área referente a transcrição sob n 25.456 situada na cidade de Caxias do Sul/RS, celebraram com a **"SIVIERO"** o Contrato de Promessa de Compra e Venda Mediante Dação em Pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos lotes urbanizados resultantes da implantação do loteamento.

2.19. A SIVIERO negociará junto aos PROMITENTES VENDEDORES a redução para 40% dos percentuais de participação a que teriam direito em cada empreendimento, uma vez que atingidos o objetivo, isso deverá ser refletido nas matrículas de cada imóvel.

SITUAÇÃO 1.2.6.1

2.20. Os PROMITENTES VENDEDORES supracitados serão consultados sobre a redução dos percentuais de recebimentos previstos nos Contratos de Promessa de Compra e Venda de Imóveis com Promessa de Pagamento mediante Dação em Pagamento de lotes urbanizados, para que a parceria entre a **"SIVIERO"** e a **"BURITI"** seja firmada; a qual deverá contar com a anuência e adesão dos PROMITENTES VENDEDORES.

2.21. Todos os 18 (dezoito) Contratos de Promessa de Compra e Venda de Imóveis com promessa de pagamento mediante Dação em Pagamento de lotes urbanizados deverão ser aditivados, caso os PROMITENTES VENDEDORES supracitados concordem em reduzir seus percentuais de recebimento para **40% (quarenta por cento)**, do mesmo modo as matrículas imobiliárias, nas quais foram averbadas os percentuais dos Contratos, deverão ser ratificadas.

2.22. Somente os casos nos quais os PROMITENTES VENDEDORES manifestem concordância na redução dos percentuais para 40% (quarenta por cento) é que farão parte da parceria imobiliária pretendida pela **"SIVIERO"** e a **"BURITI"**. Portanto, todos naqueles que não ocorra a redução citada, não integralizarão a parceria pretendida.

2.23. Fica facultado a **"SIVIERO"** completar o percentual de participação na parceria pela BURITI, de forma que está tenha no mínimo 50% (cinquenta por cento) de participação em cada empreendimento para que a presente parceria continue.

3. DAS PARTICIPAÇÕES NA PARCERIA E NO CAPITAL SOCIAL

3.1. Observado o disposto no item 1.7, bem como nos itens anteriores dos presentes instrumento, 40% (quarenta por cento) da totalidade dos lotes dos empreendimentos serão destinados aos PROMITENTES VENDEDORES, se eles concordarem com a redução. O objetivo é que ocorra a redução dos percentuais de participação.

3.2. Como forma de participação na parceria imobiliária os INTERVENIENTES ANUENTES poderão optar pela retirada dos lotes ou poderão optar pelo ingresso nas SPE(s) que serão abertas para administrar os empreendimentos.

3.3. Caso os INTERVENIENTES ANUENTES optem pela retirada dos lotes, deverá ser feita a retirada pelo valor da Tabela de Vendas do empreendimento, de forma equânime e na quantidade correspondente a 40% (quarenta por cento) do Valor Geral De Vendas (VGV), sendo que em tal cenário, os PROMITENTES VENDEDORES somente poderão comercializar os lotes/terrenos que receberem após 06 (seis) meses do lançamento do empreendimento imobiliário pretendido.

3.4. A porcentagem remanescente da totalidade dos lotes, qual seja 60% (sessenta por cento), será comercializada pela **"SIVIERO"** e **"BURITI"**, através de SPE(s) que serão abertas para administrar os empreendimentos.

3.4.1. O percentual citado no item 4.4, será dividido da seguinte forma:

"BURITI"	**83,33%** da Receita Líquida auferida na comercialização da totalidade dos lotes aos consumidores finais será revertida em benefício da **"BURITI"**.
"SIVIERO"	**16,67%** da Receita Líquida auferida na comercialização da totalidade dos lotes aos consumidores finais será revertida em benefício da **"SIVIERO"**;

3.5. Caso os intervenientes anuentes optem por ingressar nas SPE(s) que serão abertas para administrar os empreendimentos nos termos do item 4.2, os mesmos receberão a participação na proporção do percentual de lotes a que têm direito. Dessa forma, a participação ficará da seguinte forma:

"BURITI"	**50,00%** da Receita Líquida auferida na comercialização da totalidade dos lotes aos consumidores finais será revertida em benefício da "BURITI"
"SIVIERO"	**10,00%** da Receita Líquida auferida na comercialização da totalidade dos lotes aos consumidores finais será revertida em benefício da "SIVIERO"
INTERVENIENTES ANUENTES	**40,00%** da Receita Líquida auferida na comercialização da totalidade dos lotes aos consumidores finais será revertida em benefício dos intervenientes anuentes.

3.6. As partes pactuam que a celebração definitiva da presente parceria imobiliária está condicionada a redução dos percentuais de participação dos PROMITENTES VENDEDORES nos empreendimentos pretendidos, sendo que é imperativa a redução de percentuais citada em relação ao loteamento **Caminhos do Sol**.

3.6.1. Caso os PROMITENTES VENDEDORES, do loteamento **Caminhos do Sol**, não reduzam os percentuais para 40% (quarenta por cento), a presente parceria não será rescindida somente se a **"SIVIERO"** diminuir o seu percentual, de modo que a **"BURITI"** tenha no mínimo de 50% (cinquenta por cento) de participação.

→ COMPARE 2-22

3.7. Insta salientar que o percentual de participação da BURITI será de mínimo de 50% (cinquenta por cento) em todos os cenários.

3.8. Os percentuais supra serão respeitados mesmo que os valores aportados pelas partes possam sobrepor ou subpor a integralização da sua participação no capital social de cada SPE.

4. DOS VALORES APRESENTADOS PELA "SIVIERO" E DA PESQUISA DE MERCADO

4.1. A **"SIVIERO"** apresentou uma tabela com a estimativa de valores. Vejamos: pelo

LOTEAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO TAMANHO DAS ÁREAS (EM METROS QUADRADOS)	ESTIMATIVA LOTES	VALOR MÉDIO DO CUSTO POR METRO QUADRADOS	VALOR OBRA
CAMINHOS DO SOL	231.218,09	570,00	78,75	21.163.000,00
VALE DAS COLINAS	159.307,14	355,00	86,06	13.710.000,00
ZANANDREA	85.119,03	242,00	98,16	8.356.000,00
PEDROTTI ANDREIS	135.105,50	337,00	82,62	11.162.416,41
WILTGEN	131.287,50	220,00	82,62	10.846.973,25
VALOR TOTAL	**742.037,26**	**1.724,00**	**428,21**	**65.238.389,66**

4.1.1. A área vendável do LOTEAMENTO CAMINHOS DO SOL é de 231.218,09 m². Todavia, as obras de infraestrutura serão realizadas sobre a área total, qual seja 268.706,00 m², sendo que desse total uma a área equivalente a 37.487,91 m² será retirada pelos terreneiros, uma vez que neste loteamento existem áreas multifamiliares que não farão parte da parceria e vão continuar de propriedade dos terreneiros.

4.1.1.1. Frisa-se que a área de 37.487,91 m², citados no item 4.1.1, não está sendo negociada na presente parceria, assim sendo não altera o que foi pactuado neste memorando de entendimentos.

4.1.2. Todos os valores referentes aos custos da obra são estimativas apresentadas pela própria **"SIVIERO"**, por meio de estudos de mercado. Dessa forma, as partes pactuam que a **"BURITI"** arcará com a totalidade do valor apresentado pela **"SIVIERO"**, qual seja R$ 65.238.389,66 (sessenta e cinco milhões, duzentos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos), para execução do empreendimento. Caso o valor seja **inferior** ao valor apresentado pela **"SIVIERO"**, este será considerado como valor real e total necessário para execução das obras.

4.1.3. Os valores apresentados pela **"SIVIERO"** para o custeio das obras de infraestrutura deverão ser atualizados da seguinte forma: I) DO CUSTEIO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, equivalentes a 60% (sessenta por cento) do valor, que corresponde a importância de R$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais), será corrigido pelo INCC; II) DO CUSTEIO DE MÃO-DE-OBRA, equivalentes a 40% (quarenta por cento) do valor, que corresponde a importância de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões), será corrigido pelo IPCA.

25%/75% → 33%/66%

4.1.3.1. Transcorrido o término da obra, caso a soma dos valores atualizados seja superior ao previsto, as partes determinarão de comum acordo como se dará o rateio do valor excedente.

↳ E JE HOUVER AUMENTO POR ATRASO DE PAGAMENTO DA BURITI?

4.2. A **"SIVIERO"** apresentou um valor médio para a venda de cada metro quadrado dos lotes resultantes dos empreendimentos objeto desta parceria, qual seja **R$ 612,00 (seiscentos e doze reais)**, contudo, as partes têm ciência da possibilidade de ajuste desse valor, em virtude de uma pesquisa de mercado que será realizada pela **"BURITI"**.

4.3. Antes do lançamento do empreendimento, a **"BURITI"** deverá realizar, arcando com os custos de forma exclusiva, através de empresa especializada, uma pesquisa de mercado, e, de posse da pesquisa, considerando sua expertise e fatores complementares de avaliação, poderão alterar os preços de venda levantados pela **"SIVIERO"** e a data do lançamento.

4.3.1. As alterações dos preços de venda, citadas no item 4.2, deverão ser aprovadas por todas as PARCEIRAS.

5. DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE)

5.1. Para implantar e administrar os empreendimentos, serão constituídas Sociedades De Propósitos Específicos (SPE), sendo uma para cada loteamento, as quais receberão os imóveis da **"SIVIERO"**, através de integralização das áreas ao capital social das Sociedades De Propósitos Específicos (SPE), cujo ITBI será suportado na proporção de 83,33% (oitenta e três vírgula trinta e três por cento) para a BURITI e 16,67% (dezesseis vírgula sessenta e sete por cento) para a SIVIERO. E caso não estejam registradas em nome da SIVIERO quaisquer das áreas, será outorgada a escritura diretamente para a SPE, cabendo as parceiras arcar com o ITBI na mesma proporção supra, mesmo em caso de integralização pelos PROMITENTES VENDEDORES.

PROPRIETÁRIOS NÃO FUTURA?

SIVIERO PAGA JUNTO?

COMO FAZ NA SITUAÇÃO DE ÁREA JÁ TRANSFERIDA PRA SIVIERO?

- DEVOLVE PROPRIETÁRIOS DEPOIS SPE = 2x ITBI
- ABRIR MÃO PROPRIEDADE = DOAÇÃO → ITCD

5.1.1. Optando os PROMITENTES VENDEDORES em receber como pagamento os lotes resultantes do empreendimento, estes arcarão com as custas de ITBI, bem como os gastos de transferência.

5.2. A administração da SPE será feita pela **"BURITI"**, sendo que o comparecimento da Parceira Proprietária para atos que criarem obrigações à SPE deverão ser justificados documentalmente, tais como: avais, alienação dos recebíveis, oferecimento de garantias e outros atos que nos quais se faça necessária a participação da parceira proprietária na sociedade. A Parceira Proprietária poderá solicitar os relatórios, documentos e qualquer prestação de contas necessárias à sua conferência.

5.3. Caso os Intervenientes Anuentes resolvam ingressar na sociedade e participar

↳ ÀS VEZES ASSIM

" PROMITENTES VENDEDORES

da carteira de recebíveis, deverão ficar cientes e de que deverão aderir a todas as condições previstas no presente instrumento, principalmente, quanto à administração, vendas, tabelas de preços e políticas de vendas da SPE.

5.4. Ressalvados os atos de administração da SPE, bem como os atos eventualmente aprovados para o exercício do administrador da SPE a ser criada, os quais, obrigatoriamente deverão constar do contrato social, e/ou acordo de quotistas, a BURITI não poderá criar e/ou constituir obrigações e/ou renunciar ou extinguir direitos pertencentes à SPE sem a prévia notificação às demais partes.

→ ANUÊNCIA

6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1. A **"BURITI"** será responsável por:

(I) Realizar os aportes financeiros necessários à aquisição dos materiais e mão de obra relativos às obras dos empreendimentos;

(II) Repassar os lucros a todos os proprietários das áreas, conforme as proporções que serão pactuadas na negociação da presente parceria;

(III) Custear as obras de infraestrutura de acordo com o que será pactuado no contrato de parceria e conforme preconiza a lei de parcelamento do solo municipal, em legislação complementar e nos projetos urbanísticos e anexos aprovados e/ou reaprovados, bem como os honorários dos profissionais que serão contratados para a elaboração, complementação, regularização e/ou reelaboração de projetos, arcando, inclusive, com as respectivas taxas, custas e despesas para o protocolo dos mesmos;

→ ACRESCENTAR NO ITEM 4

(IV) Administrar as vendas;

(V) Administrar a carteira de recebíveis;

(VI) Realizar a administração da SPE(s) que serão constituídas, das vendas de lotes/terrenos e da gestão de carteira de recebíveis, visando sempre o melhor resultado para a sociedade;

(VII) Realizar a manutenção do empreendimento;

(VIII) Fazer a contratação de funcionários necessários à, administração, vendas e gestão das carteiras de recebíveis, inclusive pelas SPE(s) que serão constituídas ou outra empresa indicada pela empreendedora, arcando com o respectivo ônus;

(IX) Fazer a contratação de serviços, aquisição de insumos e materiais necessários à implantação e administração pela SPE que será constituída ou outra empresa indicada pela empreendedora;

(X) Revisar todos os projetos realizados pela **"SIVIERO"** e solicitar todas as modificações e correções necessárias, arcando com os respectivos custos, inclusive para a finalização do processo de aprovação e/ou reaprovação e registro do loteamento.

(XI) Custear garantia à municipalidade e as concessionárias dos serviços públicos para a execução das obras de infraestrutura, inclusive através

de Apólice de Seguro; e

(XII) Disponibilizar os recursos financeiros para início das obras do loteamento tão logo esteja disponível a licença de instalação e demais documentos necessários para tal finalidade.

6.1.1. Apesar da **"BURITI"** ser responsável por custear todas as compras e mão de obra referentes as obras, bem como custear a garantia à municipalidade e as concessionárias dos serviços públicos para a execução das obras de infraestrutura, as partes declaram que a tais compras e garantia serão feitas em nome das SPE(s), que serão abertas para administrar os empreendimentos.

6.1.2. Com relação ao item 6.1 (XI), é importante destacar que a responsabilidade da **"BURITI"** se limita ao pagamento da garantia, nos termos do item 6.1.1, de modo que toda a execução da obra será realizada **"SIVIERO"**.

6.2. A **"SIVIERO"** será responsável por:

(I) Em conjunto com a empreendedora, acompanhar a elaboração, aprovação e eventuais reaprovações dos projetos referentes ao empreendimento;
(II) Responsabilizar-se de forma integral perante os órgãos responsáveis e perante a terceiros, pelos projetos apresentados até a data de hoje, bem como pela obra executada e garantia dos trabalhos por si realizados até a data de entrega do respectivo empreendimento aos órgãos competentes;
(III) Designar representante legal para assinar em conjunto com representante legal da Parceira Empreendedora as escrituras de lotes/terrenos quitados;
(IV) Enquanto não iniciadas as obras de infraestrutura do empreendimento, a proprietária deverá manter-se na posse da área do imóvel objeto da presente parceria; Quem?
(V) Responder por quaisquer débitos que possam existir sobre o(s) imóvel(is) decorrente a período anterior à data presente contrato. Débitos posteriores, de qualquer natureza, são de responsabilidade da BURITI;
(VI) Manter o(s) imóvel(is) livre(s) e desembaraçado(s) de qualquer ônus/gravames, hipotecas, etc;
(VII) Responder pela evicção em relação ao imóvel objeto do presente negócio, nos termos do artigo 447 e seguintes do Código Civil brasileiro;
(VIII) A Parceira Proprietária será responsável por quaisquer danos e passivos, de quaisquer naturezas, que estejam relacionados a execução das obras dos empreendimentos;
(IX) A **SIVIERO** obriga-se a informar imediatamente a **BURITI** sobre quaisquer notificações, intimações, autuações, processos e procedimentos administrativos e judiciais, bem como quaisquer outros documentos emitidos por autoridades, inclusive as ambientais, e terceiros interessados relativamente à área objeto do presente contrato;

(X) Transmitir a propriedade (domínio) e a posse dos imóveis objeto da presente parceria, para Sociedades Empresárias De Propósito Específico (SPE), cujo único objetivo social será realizar as previsões deste contrato; e

(XI) Apresentar os documentos necessários para análise da situação jurídica do imóvel e da parceira proprietária, dos representantes legais da parceira proprietária, dos anuentes proprietários, bem como de seus cônjuges;

(XII) Acompanhar e analisar, juntamente com a BURITI, as eventuais modificações e correções nos projetos dos loteamentos.

(XIII) Empregar, juntamente com a BURITI, os esforços necessários visando a finalização da aprovação e/ou reaprovação dos projetos, obtenção do decreto de aprovação e registro do loteamento no menor prazo possível, observando os tramites legais e administrativos.

(XIV) Executar nos projetos todas as modificações e correções apontadas pela **"BURITI"**; e

(XV) Contratar e subcontratar funcionários necessários à realização da obra.

6.2.1. A **"SIVIERO"** declara ser a única responsável por toda execução das obras, se responsabilizando integralmente por eventuais custos referentes a materiais complementares que por ventura se façam necessários para prestação dos serviços ou obras durante o período de garantia, bem como por todos os custos referentes a possíveis danos causados pela execução das mesmas.

→ SOMA-SE ISSO AO 4.1.3.1

SUGESTÃO: QUE ISSO ENTRE NA CONTA DO ORÇAMENTO 4.1

6.2.2. Haja vista que **"SIVIERO"** é de forma isolada responsável pela execução das obras dos empreendimentos, está deverá responder por todos e quaisquer danos ocasionados pela execução obra.

6.2.3. A **"SIVIERO"** poderá indicar a contratação de terceiro para a execução dos serviços das obras, podendo exigir deste a garantia pelos serviços executados.

6.2.4. A **"SIVIERO"** será a única responsável por todas as eventuais obrigações e penalidades assumidas antes da assinatura do presente memorando, inclusive pelas assumidas em quaisquer outros instrumentos firmados pela mesma junto a terceiros, inclusive aquelas constantes nos 18 (dezoito) Contratos de Promessa de Compra e Venda de Imóveis com promessa de pagamento mediante Dação em Pagamento, com os PROMITENTES VENDEDORES descritos na cláusula 2, deste memorando.

→ PROCESSO DE DISTRATO SIVIERO ASSUME SOZINHA?

RESPONDIDO

6.2.5. O disposto na cláusula acima aplica-se inclusive quanto a eventuais responsabilidades relativas a devolução de áreas aos terreneiros.

7. DAS VENDAS

7.1. As vendas das unidades imobiliárias serão feitas pela Parceira Empreendedora, ou por quem ela indicar, e fará jus ao percentual de **7% (sete por cento)** a ser

acrescido sobre o valor do terreno como **Comissão De Corretagem**, a ser pago pelo consumidor/comprador, sendo que a Parceira Proprietária não tem ônus nem bônus quanto à comissão de corretagem. Este valor será destinado exclusivamente à parceira empreendedora.

7.2. Estão incluídas no percentual de comissão de corretagem, todas as despesas relacionadas às vendas, tais como: stands de vendas, despesas administrativas, material publicitário, produção de campanhas de tv, rádio, jornal, outdoor e redes sociais, corretores, tributos, encargos e outras, mesmo que aqui não relacionadas.

NÃO TEM MÍNIMO DE INVESTIMENTO

SUGESTÃO: BURITI DEVE APRESENTAR ORÇAMENTO DE DESPESAS

8. DA ADMINISTRAÇÃO

A Parceira Empreendedora fará a administração do empreendimento, através das próprias SPE(s) ou por empresa diversa por ela indicada, fazendo jus a uma remuneração equivalente a **7% (sete por cento)** do recebimento mensal das vendas dos lotes/terrenos.

↳ A SIVIERO NÃO GANHA POR ADMINISTRAR OBRA? EX: 5% DO CUSTO

9. DA MANUTENÇÃO

A Parceira Empreendedora fará a manutenção do empreendimento, até quando for necessário, através da própria SPE ou por quem ela indicar, fazendo jus a uma remuneração equivalente a **2,5% (dois vírgula cinco por cento)** do recebimento mensal das vendas dos lotes/terrenos.

↳ QUE MANUTENÇÃO É ESSA SE A SIVIERO É RESPONSÁVEL PELA GARANTIA 6.2.1?

10. DO IPTU E DO ITBI

10.1. Será de responsabilidade das Sociedades Empresárias De Propósito Específico (SPE), que serão constituídas, o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), na proporção da participação de cada um Siviero 16,67% (dezesseis vírgula sessenta e sete por cento) e Buriti e 83,33% (oitenta e três e trinta e três por cento). → 5.1

10.2. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) incidente sobre os imóveis relativo ao ano de 2022 será pago pela Parceira Proprietária e Parceira Empreendedora, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a Parceira Empreendedora e 20% (vinte por cento) para a Parceira Proprietária. Nos anos seguintes, o IPTU será pago na proporção de 83,33% (oitenta e três vírgula trinta e três por cento) para a **"BURITI"** e 16,67% para a **"SIVIERO"**.

10.2.1. Na hipótese dos contratos de Promessa de Compra e Venda de Imóveis com promessa de pagamento mediante Dação em Pagamento de lotes urbanizados, firmados com os INTERVENIENTES ANUENTES, aplicarem a obrigação destes em contribuir proporcionalmente para o pagamento do IPTU enquanto não loteada a gleba, as Parceiras Empreendedora e Proprietária poderão efetuar o pagamento desses valores devidos pelos ANUENTES e posteriormente, ao final do empreendimento, realizar o

→ MELHORAR TEXTO

→ IPTU QUE A SIVIERO JÁ PAGOU ATÉ AQUI DOS PROPRIETÁRIOS

abatimento desses valores em relação ao montante que será recebido por eles.

11. DOS PRAZOS PARA FECHAMENTO/CONCLUSÃO DAS PROVIDÊNCIAS DO NEGÓCIO PRETENDIDO

11.1. Fica determinada a data de 30/12/2022 como DATA DE FECHAMENTO – Condicionada à apresentação em tempo hábil de todos os dados e documentos que permitam as análises e elaboração de documentação e alterações societárias porventura necessárias.

11.2. As partes declaram que a presente parceria será encerrada sem aplicação de penalidades as mesmas, caso surjam fatores impeditivos que permitam a sua continuidade.

→ QUAIS?

CUIDAR PRA BURITI NÃO DESISTIR DOS DEMAIS FICANDO SÓ COM CAMINHOS DO SOL

12. DO EMPRÉTSIMO REALIZADO À "SIVIERO"

12.1. Em função da parceria imobiliária que será estabelecida entre as partes, a **"BURITI"** adiantará à **"SIVIERO"**, a título de empréstimo/mútuo, a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), após a assinatura dos instrumentos contratuais referentes ao loteamento "CAMINHOS DO SOL" e a apresentação das certidões descritas no instrumento particular de parceria imobiliária, mediante cessão de direitos e obrigações do contrato de compra e venda com promessa de dação em pagamento relacionado.

12.2. O empréstimo a ser realizado pela **"BURITI"**, se dará por meio de transferência eletrônica disponível para a seguinte conta bancária: xxxxxxxxxxxxxxx.

12.3. Os valores adiantados/emprestados pela **"BURITI"**, deverão ser restituídos pela **"SIVIERO"**, após início das vendas do empreendimento "CAMINHOS DO SOL", devendo ser corrigidos monetariamente pela aplicação do índice IPCA, desde a data do recebimento dos citados valores até a data dos efetivos pagamentos. Sendo que as amortizações das dívidas serão feitas por meio de retenções mensais de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores líquidos a que a **"SIVIERO"** tiver direito de receber como participação dos recebimentos da SPE, em regime de caixa. A primeira parcela de pagamento deverá ocorrer após o fechamento do primeiro mês do início das vendas dos lotes e terrenos do empreendimento e deverão ocorrer nos meses subsequentes, até a final liquidação, ficando desde já estabelecido que os futuros administradores da SPE estão devidamente autorizados a proceder com a retenção das parcelas e dos valores relacionados, que deverão ser repassados à **"BURITI"**, através da distribuição diferenciada de resultados.

→ DEVERIA FICAR COMO GARANTIA ATÉ FIM DAS OBRAS

13. DA NATUREZA VINCULATIVA

Observadas as condições previstas neste instrumento, o mesmo é firmado em caráter VINCULANTE, obrigando as partes ao cumprimento das obrigações assumidas conforme pactuado, sujeitando-se às penalidades legais aplicáveis.

Estando satisfeitas com o previsto neste instrumento, as partes o firmam, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Goiânia, 14 de abril de 2022.

→ FORO DE CAXIAS SENÃO SERÁ EM GOIÂNIA

SIVIERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ/MF Nº 89.472.195/0001-86
REPRESENTADA POR **PEDRO SIVIERO**

BURITI HOLDING SUL PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ/MF Nº 41.180.160/0001-47
REPRESENTADA POR **ADRIANO FERNANDES DE LACERDA**

Testemunhas:

1. _____
Nome:
RG:
CPF/MF:

2. _____
Nome:
RG:
CPF/MF:

PROPRIETÁRIOS

BOFF → CONVERSADO

PEDROTTI →

PICCOLIS →

ZANANDREA →

GIARDI →

GARANTIAS →

MUNICÍPIO: GARANTIA BANCÁRIA AO INVÉS DE LOTE